



Nr. 107 Kabinettsitzung vom 11. Juni 1919, 12 Uhr

R 43 I/1349, S. 493-495

Anwesend: Dernburg, Preuß, Landsberg, Bell, Giesberts, Gothein, David, Erzberger, Reinhardt, v. Trotha; UStS Albert, v. Langwerth, Lewald; Pressechef Rauscher; Botschafter Graf Bernstorff; Protokoll: GehRegR Brecht.

Beginn: 12:00

[Tagesordnung]

1. [Verhandlungen mit den süddeutschen Regierungen]
2. [Nothafenladungen deutscher Schiffe]
3. [Zurückführung abstimmungsberechtigter Schleswiger]
4. [Reaktionäre Beamte in den Ostprovinzen]
5. [Militärstraßgerichtsordnung]
6. [Verkauf von Heeresgut an Litauen]

1. [Verhandlungen mit den süddeutschen Regierungen]

Unterstaatssekretär Lewald berichtet über seine Verhandlungen mit den süddeutschen Regierungen. Er sagt eine kurze Aufzeichnung für das Protokoll zu ¹.

2. [Nothafenladungen deutscher Schiffe]

Reichsminister Gothein legt die anliegende Verordnung betreffend die in neutralen Häfen befindlichen, im deutschen Eigentum stehenden Nothafenladungen deutscher Schiffe vor. Das Kabinett stimmt dem Erlaß der Verordnung zu. Sie soll jedoch vorher dem Staatausschuß mitgeteilt werden ².

¹ Siehe Dok. Nr. 108.

² Der dt. Wirtschaftskommission war es am 17.5.1919 in Verhandlungen mit dem all. obersten Wirtschaftsrat in Paris gelungen, die Zusage zu erhalten, „in neutralen Ländern liegende, von Deutschland bezahlte Waren nach Deutschland auszuführen“, wie es in einem Telegramm der dt. Wirtschaftskommission an das RWiMin. vom 17.5.1919 hieß (Nachl. Suire, Nr. 58). Auf einer weiteren Sitzung der Wirtschaftskommissionen am 20.5.1919 in Versailles äußerten die dt. Unterhändler bereits die Befürchtung, „daß es sich bei den bezahlten dt. Vorräten nur um sehr geringe Vorräte handeln könne, und daß es auch bei diesen geringen Mengen, trotz einer uns von der Entente zu machenden weitergehenden Zusage der Sicherstellung nicht sicher sei, ob die Besitzer die betreffenden Mengen zur Einfuhr gelangen lassen würden, da unter den gegenwärtigen Verhältnissen in Deutschland und im

3. [Zurückführung abstimmungsberechtigter Schleswiger]

Auf Anregung des Staatskommissars in Schleswig haben sich die Preußische Staatsregierung und der Reichsfinanzminister bereit erklärt, die Zurückführung abstimmungsberechtigter Schleswiger nach Nordschleswig finanziell zu unterstützen. Die Reichsminister Erzberger und Landsberg erheben hiergegen Bedenken, weil die Entente darin voraussichtlich eine unzulässige Beeinflussung der Abstimmung durch Reich und Staat erblicken würden. Unterstaatssekretär Albert tritt dem mit der Einschränkung bei, daß die Bedenken sich verringern würden, wenn private Organisationen sich dieser Aufgabe annähmen. In diesem Sinne soll an die beteiligten Stellen geschrieben werden ³.

4. [Reaktionäre Beamte in den Ostprovinzen]

Reichsminister Preuß überreicht die anliegende Darstellung über reaktionäre Elemente unter den Beamten in den Ostmarken ⁴.

5. [Militärstrafergerichtsordnung]

Kriegsminister Reinhardt trägt den anliegenden Entwurf eines Gesetzes betreffend die einstweilige Änderung der Militärstrafergerichtsordnung usw. vor. Reichsminister Landsberg erhebt die in der ebenfalls anliegenden Äußerung aufgezeichneten grundsätzlichen Bedenken gegen die Belassung aller Fälle, in denen Zuwiderhandlungen gegen die allgemeinen Strafgesetze mit militärischen Delikten zusammentreffen, bei der Militärgerichtsbarkeit. Der Kriegsminister gibt zu erwägen, für

Hinblick auf die uns vorgelegten Friedensbedingungen viele Besitzer von im neutralen Ausland befindlichen Waren es vorzögen, diesen Besitz zu erhalten, statt ihn in Deutschland in Geld umzuwandeln.“ (Nachl. Suire, ebd.). Um das zu verhindern, erstellte das RSchMin. einen VOEntw. betr. die in neutralen Häfen befindlichen, in dt. Eigentum stehenden Nothafenladungen dt. Schiffe und übersandte sie am 6.6.1919 der Rkei zur alsbaldigen Beratung (R 43 I/2148, Bl. 4 f.). Auf Grund des § 1 des Gesetzes zur Durchführung der Waffenstillstandsbedingungen vom 6.3.1919 (RGBl. 1919, S. 286) wurden danach rechtsgeschäftliche Verfügungen über die in dt. Besitz befindlichen Schiffsladungen, die sich in neutralen Nothäfen befanden, verboten; die Ladungen gingen in Reichseigentum über; die bisherigen Eigentümer sollten mit einer von der Reichsabrechnungsstelle festzusetzenden Vergütung entschädigt werden. Die VO passierte den Staatenausschuß ohne Beanstandungen und trat am Tag seiner Verkündung, dem 13.6.1919, in Kraft (RGBl. 1919, S. 511).

³ Nach Art. 109 der all. Friedensbedingungen war in Schleswig jede 20jährige Person stimmberechtigt, die in der Abstimmungszone geboren oder dort seit vor dem 1.1.1900 wohnte. In einem Telegramm des pr. StKom. Köster an das PrStMin. vom 28.5.1919 schlug Köster vor, Gelder bereitzustellen, um wenigstens diejenigen Schleswiger an die Abstimmungsurne zu bringen, „die zahlreich in Kiel, Rendsburg, Neumünster, Altona und Hamburg wohnen [...]“ (R 43 I/384, Bl. 22). Am 11.6.1919 übermittelte der UStSRkei an die pr. Reg. den Beschluß des RKab. (R 43 I/384, Bl. 25 f.); das PrStMin. hielt jedoch grundsätzlich an dem Vorschlag Kösters fest und sagte ihm in einem Schreiben vom 21.6.1919 finanzielle Unterstützung zu, unter der Voraussetzung, „daß die vorgenannten Beträge nicht unmittelbar aus Staatsmitteln aufgewendet werden, sondern durch private Organisationen, die vielleicht zu diesem Zwecke sofort zu schaffen wären, und denen die Staatsmittel unauffällig zugeführt werden müßten.“ (R 43 I/384, Bl. 37). Der zu diesem Zwecke gebildete Dt. Ausschuß für das Herzogtum Schleswig erfaßte ca. 25 000 in Frage kommende Personen (Molsen, E.: Erinnerungen aus der Abstimmungszeit 1918–20, Flensburg 1921/22, S. 39 f.), für deren Rückführung in die Abstimmungsgebiete ca. 60 000 Mark von Preußen und dem Reich aufgewendet wurden (ebd., S. 108). Jedoch sandte die Rkei noch am 25.6.1919 ein von RegR Brecht unterzeichnetes Schreiben an Köster, in dem es u. a. hieß: „Ich bin so frei, Sie auf diese Weise nochmals zu bitten, doch recht vorsichtig vorzugehen und dafür zu sorgen, daß auch die mittelbare Unterstützung der privaten Organisationen nicht in die Öffentlichkeit dringt und daß nach der Zusammensetzung dieser Organisation der rein private Charakter der Mittel auch glaubhaft erscheint. [...]“ (R 43 I/384, Bl. 39).

⁴ Die als Anlage zum Kabinettsprotokoll vorliegende Denkschrift entstammt nicht der Feder des RIM, sondern eines Parteimitgliedes der DDP aus einem nicht genannten Ort in Schlesien; es handelt sich um ein maschinenschriftl. Durchschlagexemplar ohne Zeit-, Orts-, Absender- oder Empfängerangabe. In den Akten der Rkei ist auch kein weiterer Hinweis auf das Schriftstück, den Verfasser oder dessen Verbindung zu RIM Preuß auffindbar. In dem Schriftstück wird darauf hingewiesen, daß die Beamtenschaft in den Ostprovinzen größtenteils aus „früheren Vaterlandsparteilern, Alldeutschen, Antisemiten, Hakatisten etc., etc.“ bestünde, die eine noch größere Macht als „zu den Zeiten des alten Regimes“ ausübte. Unter dem Deckmantel des Belagerungszustandes schikanierten diese Beamten Angehörige der SPD und der DDP und provozierten laufend den polnischen Bevölkerungsteil. Zum Beleg für diese Behauptung werden eine Anzahl von Beispielen aufgeführt, die nach Ansicht des Verfassers zur Illustration der Tatsache genügen, „daß jeder freiheitlich Denkende und offen dafür Auftretende sich größter persönlicher Gefahr aussetzt und furchtbare Schikanen zu befürchten hat.“ (R 43 I/1349, S. 519–525).

den Fall der Billigung des Standpunktes des Reichsministers der Justiz, noch einen Schritt weiter zu gehen und sämtliche Militärdelikte den Zivilgerichten zu unterstellen unter Einsetzung eines Militärstaatsanwalts für ihre Verfolgung⁵.

Der Kriegsminister übernimmt es auf Ersuchen des Kabinetts, in kürzester Frist zwei weitere Entwürfe im Sinne der besprochenen beiden weitergehenden Reformen auszuarbeiten. Die Entscheidung des Kabinetts bleibt bis dahin vorbehalten⁶.

Auf Vortrag des Konteradmirals *von Trotha* über die besonderen Bedürfnisse der Marine infolge wechselnder räumlicher Entfernung von den Zivilgerichten wird in Aussicht genommen, für diese Fälle besondere Bestimmungen zu treffen⁷.

6. [Verkauf von Heeresgut an Litauen]

Reichsminister Gothein berichtet, daß der Verkauf von Heeresgut an die Litauer bei der Zurückziehung der deutschen Truppen nur auf Kredit möglich sei und auf Bezahlung kaum gerechnet werden könne. Unterstaatssekretär *Frhr. von Langwerth* befürwortet aus politischen Gründen trotzdem, den Wünschen der Litauer auf Überlassung von Heeresgut mindestens zum Teil entgegenzukommen⁸.

⁵ Der GesEntw. betr. die einstweilige Änderung der Militärstraferichtsordnung, des Einführungsgesetzes dazu und des Militärstrafgesetzbuchs war vom RWeMin. und vom PrKriegsMin. gemeinsam der Rkei am 27.5.1919 übersandt worden (R 43 I/701, Bl. 26-37). Er hatte den Zweck, die VO betr. die einstweilige Änderung der Militärstraferichtsordnung usw. vom 5.12.1918 (RGBl. 1918, S. 1422) zu ersetzen. Der Begründung zufolge handelte es sich bei der abzulösenden VO um eine hastig entworfene NotVO mit dem Zweck, „die militärische Strafrechtspflege, die an vielen Stellen ins Stocken geraten war oder in ungesetzlicher Weise fortgeführt worden war, wieder in geordnete Bahnen zu lenken [...]“. Diese provisorischen Bestimmungen gelte es jetzt durch ein nach eingehenden Überlegungen entworfenes Gesetz zu ersetzen. Die Kritik des RJM entzündete sich vor allem daran, daß nach dem vorgelegten GesEntw. die Militärstraferichtbarkeit auch auf von Soldaten begangene nichtmilitärische Straftaten ausgedehnt werden sollte, obgleich dem eine Zusage des Pr-KriegsM in der NatVers am 19.2.1919 (NatVers Bd. 326, S. 177) entgegenstand; lediglich die rein militärischen Delikte seien der Militärstraferichtbarkeit zu überlassen; im Falle eines Zusammenfalls von militärischen und bürgerlichen Delikten – RJM Landsberg wies in dem Zusammenhang ausdrücklich auf den Liebknechtmord hin – müßten zwei Verfahren stattfinden, eines vor einem militärischen und eines vor einem zivilen Gericht (R 43 I/1349, S. 527-555).

⁶ Am 17.7.1919 legten der RWeM und der PrKriegsM dem RKab. einen neuen Entwurf vor, der weitgehend den Vorstellungen des RJM Rechnung trug (R 43 I/701, Bl. 51-59); das RKab. beriet den Entwurf am 31.7.1919 (R 43 I/1350, S. 557-561, hier: S. 560) und stellte fest, daß er durch Art. 106 der zukünftigen WRV ersetzt wurde, nach dem die Militärgerichtsbarkeit, außer für Kriegszeiten und an Bord der Kriegsschiffe, aufgehoben war.

⁷ Dem trug die Bestimmung des Art. 106 der WRV Rechnung, die die Militärgerichtsbarkeit auf Kriegsschiffen für weiterhin geltendes Recht erklärte.

⁸ In Litauen hatten dt. Freiwilligentruppen unter Gen. v. Eberhardt die litauische Ostfront gegen sowjetische und die Südfront gegen polnische Angriffe verteidigt. In dem Maße, in dem litauische Gruppen aufgestellt werden konnten, wurden die dt. Verbände abgezogen (Tel. der OHL an den PrKriegsM vom 30.5.1919, in: BA-MA, N 46/131). Wie der Generalbevollmächtigte des Dt. Reichs für Litauen, Zimmerle, dem AA am 31.5.1919 mitteilte, hatten Vertreter des Reichsverwertungsamts gleichzeitig mit dem Abtransport der dt. Truppen damit begonnen, die dt. militärischen Anlagen in Litauen zu demontieren. Der Mitteilung Zimmerles ist zu entnehmen, daß die litauischen Behörden die Demontagen im Zusammenhang mit einer Äußerung des RSchM Gothein sahen, der von einer drohenden Haltung der litauischen Zivilverwaltung gesprochen haben sollte. Dieses Vorgehen des Reichsverwertungsamts im Verein mit den Äußerungen des RSchM, so meint abschließend Zimmerle, seien geeignet, die Verhandlungen mit den litauischen Behörden zu erschweren (Abschrift in: R 43 I/84, Bl. 31).

Zitierhinweis

Nr. 107 Kabinettsitzung vom 11. Juni 1919, 12 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Scheideman, bearb. von Hagen Schulze, 1971, S. 443–446 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/sch-D107>